

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 782/2533

นางอรศรี ทิพยบุญทอง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรียงไกรเพอร์นิเจอร์

กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรียงไกรเพอร์นิเจอร์

กับพวก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 149)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 200,500 บาท ให้โจทก์ กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 10 สิงหาคม 2525) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น โดยให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบไม่เกิน 15,000 บาท ให้จำเลยรื้อถอนขนย้ายเครื่องเรือนของจำเลยที่บ้านโจทก์เลขที่ 233 ซอยกรเกษม ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง เขตพระโขนง ไป หากจำเลยไม่ขนย้ายออกไปให้โจทก์รื้อถอนขนย้ายออกไปได้โดยให้จำเลยร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 145,144)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสามไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 134 แผ่นที่ 3,137)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับทั้งเรื่องค่าเสียหายและค่าเรือนจำจำเลยทั้งสามไว้ในระหว่างฎีกา หรือจำเลยที่ 3หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 3ไว้ในระหว่างฎีกาเช่นกัน มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับทั้งเรื่องค่าเสียหายและค่าเรือนจำจำเลยทั้งสามไว้ในระหว่างฎีกา หรือจำเลยที่ 3หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 3ไว้ในระหว่างฎีกาเช่นกัน มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมษ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ